

Cosmétovigilance – Information préalable et accord pour transmission de données personnelles

Madame, Monsieur,

Nous avons pris connaissance de votre signalement concernant une réaction cutanée qui se serait déclenchée à la suite de l'utilisation de produits cosmétiques achetés chez Marionnaud.

Dans le cadre du respect des obligations légales applicables en matière de cosmétovigilance* et de garantie des produits concernés, Marionnaud sera amenée à traiter vos données personnelles recueillies en sa qualité de responsable du traitement de vos données personnelles (voir « Traitement de vos données personnelles » ci-dessous pour plus d'informations).

**La cosmétovigilance fait référence à la veille du marché de la beauté concernant l'apparition d'effets indésirables liés à l'utilisation de produits cosmétiques.*

Deux cas de figure se présentent :

- Les produits concernés sont des produits de la marque Marionnaud (cas n°1)
- Les produits concernés sont des produits achetés chez Marionnaud mais d'une autre marque que Marionnaud (cas n°2)

Cas n°1 : Les produits de la marque Marionnaud

Afin de réaliser son investigation, Marionnaud pourrait avoir recours à un prestataire externe reconnu pour son expertise dans la gestion des cas de cosmétovigilance. Ce prestataire est soumis à une obligation de secret professionnel et s'engage à respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles. Les investigations avec le prestataire se dérouleront conformément à la procédure décrite ci-après.

Cas n°2 : Les produits d'une autre marque achetés chez Marionnaud (hors marque Marionnaud)

Marionnaud souhaiterait recueillir votre consentement préalable pour transmettre vos coordonnées à la marque concernée afin de vous assister au mieux dans ces démarches et lui permettre de traiter au plus vite votre signalement en matière de cosmétovigilance.

A défaut d'accord de votre part, nous transmettrons les éléments relatifs à votre réaction cutanée de manière anonymisée, sans indiquer vos coordonnées, à la marque et vous laisserons le soin de prendre contact directement avec la marque si vous le souhaitez.

Marionnaud pourrait également vous solliciter pour mener des investigations en parallèle de la marque concernée, notamment en cas de suspicion d'effet indésirable grave, conformément à la procédure décrite ci-dessous.

Déroulement des investigations avec le prestataire :

Un entretien par téléphone (30mn environ), entre vous et un chargé de vigilance, permettra de définir le niveau de gravité et/ou de sévérité de cet effet indésirable, grâce au contexte détaillé (description des symptômes, intensité, zones concernées, durée et chronologie) afin de cerner au mieux le type de réaction (irritation ; allergie ; autres) et les liens de causalité. Nous vous recommandons de répondre au plus vite afin que l'entretien avec le prestataire puisse avoir lieu le plus rapidement possible après la réaction dermatologique.

Les coûts sont intégralement pris en charge par Marionnaud.

Vous devez conserver le ou les produit(s) et non les déposer dans un magasin, excepté s'il s'agit d'une prestation effectuée dans l'un de nos instituts.

Afin de procéder à ces investigations conformément à la réglementation applicable, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le présent courrier signé, en magasin ou par email à l'adresse suivante : service-clients@marionnaud.com.

Bien cordialement,
Service Clients Marionnaud

Le Service Clients Marionnaud reste à votre disposition pour tout complément d'information au 0969 360 500 (numéro Cristal, appel non surtaxé) du lundi au samedi, de 08h00 à 20h00.

Traitement de vos données personnelles

Responsable du traitement des données personnelles :

Marionnaud Lafayette est responsable du traitement de vos données personnelles.

Données traitées :

- coordonnées : civilité, nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, adresse email ;
- données de base du consommateur : informations signalétiques (âge, année ou date de naissance, poids, taille, grossesse en cours, profession) ;
- données d'achat : date d'achat, historique d'achat, numéro de carte fidélité ;
- données de santé : pathologies, affections, données relatives aux soins, éventuels arrêt travail lié à l'effet du produit, antécédents médicaux, traitements médicamenteux au moment de l'effet ;
- données d'identification des professionnels de santé concernés par l'observation : nom, nom d'usage, prénom, numéros de téléphone et de télécopie, adresse électronique, adresse postale, spécialité du professionnel ;
- données libres : commentaires.

Finalité du traitement :

Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre du respect des obligations légales liées à la cosmétovigilance et à la garantie des produits dont il est question.

Durée de conservation :

Vos données seront conservées pour une durée maximale de 10 ans à compter de la clôture de votre dossier de signalement par Marionnaud.

Politique de gestion des données personnelles :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de limitation de vos données personnelles. Vous pouvez exercer ce droit en contactant notre Service Clients. Si vous pensez que la manière dont nous traitons vos données personnelles enfreint la loi, vous pouvez soumettre une plainte auprès des autorités compétentes (CNIL : <http://www.cnil.fr/fr/plaintes>).

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de Gestion des Données Personnelles : <http://www.marionnaud.fr/donnees-personnelles>

Je suis informé(e) de l'utilisation, par Marionnaud Lafayette, ses éventuels prestataires et les marques concernées le cas échéant, des données communiquées concernant ma santé dans le cadre du respect des lois applicables en matière de cosmétovigilance et de garanties des produits concernés.

J'autorise Marionnaud Lafayette à transmettre mon nom complet, mon adresse email, mon adresse postale et mon numéro de téléphone à la ou aux marque(s) concernée(s) (cas n°2).

☐ **Oui**

☐ **Non**

Date

Nom et prénom

Signature